



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/316/2022
מס' בקשה: 6/570/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

סויסה חגית

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד איזקסון מנחם ינון

נגד

1 רפפורט משה שמואל
2 רפפורט דינה
באמצעות ב"כ: עו"ד ליפל משה

הנתבעים

החלטה

לפני בקשה שהגישו הנתבעים שכותרתה " בקשה להורות על תיקון כתב התביעה תוך הוספת צדדים להליך. מחיקת מרבית הסעדים שבכתב התביעה ובקשה לאשר שליחת הודעה לצד ג'" (להלן – "הבקשה").

העובדות הדרושות בקצרה

1. עניינה של התביעה בבית המשותף ברחוב הבעל-שם-טוב 5, בני-ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כחלקה 580 בגוש 6122 (להלן – "הבית המשותף").
2. בבית המשותף ישנן 5 תתי-חלקות כעולה מצו רישום הבית המשותף המתוקן מתאריך 17.3.2022 והוא מורכב ממבנה אחד.
3. הנתבעים, רפפורט משה-שמואל ורפפורט דינה (להלן – "הנתבעים") הם הבעלים של תתי החלקות 3-4 בבית המשותף, המצויות בקומה השנייה בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/316/2022
מס' בקשה: 6/570/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. התובעת, גב' סויסה חגית, (להלן – "התובעת") היא בעלת הזכויות של תתי החלקות 6 ו-7 המצויות בקומה הראשונה בבית המשותף.

5. בתאריך 19.05.2022 הגישה התובעת כתב תביעה נגד הנתבעים (להלן – "כתב התביעה") ובו טענה כי במהלך שנת 2006 ניתן לנתבעים היתר לבניה על הגג, אולם חרף ההיתר שניתן להם, בנו הנתבעים מעבר להיתר ואף פיצלו הנתבעים ללא היתר את דירותיהם לכמה יחידות דיור. מאחר שהנתבעים לא הגישו כתב הגנה, התביעה התקבלה במלואה לאחר דיון שהתקיים במעמד צד אחד בתאריך 13.11.2022. בתאריך 12.12.2022 הגישו הנתבעים בקשה לביטול פסק הדין ובתאריך 18.01.2023 בקשה זו התקבלה. ובתאריך 2.3.2023, הוגש כתב ההגנה ובו הוכחו טענות התובעת.

6. בתאריך 23.4.2023, התקיים דיון במעמד הצדדים ובמסגרתו, הסכימו הצדדים על מינויו של מומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום מקרקעין, אשר יחוות דעתו האם עבודות הבנייה שביצעו הנתבעים בדירתם, הן בהתאם להיתר בנייה, וככל שלא מהן העבודות שיש לבצע כדי להתאימן להיתר הבנייה, לרבות לאפשרות להכשיר את הבנוי, וכן מה גובה תשלומי האיזון להם זכאית התובעת בגין הבנייה שביצעו הנתבעים.

7. בתאריך 29.8.2023, הגיש המומחה המוסכם את חוות דעתו, ובמסגרת ההחלטה מתאריך זה, ניתנה לצדדים האפשרות לשלוח למומחה המוסכם שאלות הבהרה או לבקש לחקור אותו על חוות דעתו.

8. בתאריך 31.08.2023 הגישו הנתבעים את הבקשה שבכותרת, ובתאריך 14.9.2023, הוגשה תגובת התובעים לבקשה. בתאריך 11.12.2023, הוגשה על ידי הנתבעים בקשה נוספת שכותרתה "בקשת רשות להגשת תשובה בשל שינוי נסיבות מהותיים" (להלן – "הבקשה הנוספת"). בתאריך 31.12.2023, הגישה התובעת את תגובתה לבקשה הנוספת. אציג להלן את תמצית טענות הצדדים.

טענות הנתבעים בקצרה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/316/2022
מס' בקשה: 6/570/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. התובעת נהגה בחוסר תום לב והסתירה מהמפקח ומהנתבעים את העובדה לפיה מכרה את זכויותיה במקרקעין. על כן יש למחוק את הסעדים שביקשה התובעת כשהייתה בעלת הדירה.

10. כמו כן, יש להורות על צירוף הקונים להליך ולאפשר להם להביע עמדתם. כמו כן יש לאפשר הגשת הודעת צד ג' נגד הבעלים הקודמים של הדירה אשר מכרו לנתבעים את הזכויות בגג ואשר לטענת התובעת לא עדכנו אותה על כך.

11. בבקשה הנוספת נטען כי התגלו לנתבעים עובדות חדשות שלא היו ידועות להם בעת הגשת הבקשה. הזכויות בדירה עדיין רשומות על שם התובעת, אולם רשומות גם הערות אזהרה בגין הימנעות מעשיית עסקה לטובת ה"ה כהן וגולדשטיין (להלן "הקונים"). הקונים אף קיבלו משכנתא על הדירה, ולמעשה קיבלו את החזקה בדירה והם נוהגים בה מנהג בעלים ואף החלו לבצע עבודות בדירה, לרבות עבודות להרחבתה כך שטענת התובעת בדבר האפשרות לביטול העסקה אינה נכונה.

טענות התובעת בקצרה

12. התובעת עודנה רשומה כבעלת הזכויות בדירות, וממילא היא בעלת זכות תביעה. גם לאחר שישתנה רישום הבעלות בדירות לא תישלל ממנה זכות התביעה מאחר שבעת התביעה הייתה רשומה כבעלים.

13. במסגרת הסכמי המכר נרשם במפורש כי מתנהל הליך בפני המפקח ומשך ייתכן שיחולו שינויים בחלק היחסי של החלקים הצמודים ברכוש המשותף. כמו כן, נקבע במפורש כי זכות התביעה בקשר לבנייה על הגג המשותף שמורה לתובעת.

14. טענות הנתבעים בקשר לאפשרות לכך שהאפשרות לתבוע תשלומי איזון שמורה רק לקונים, אינה נכונה, כך גם יש לדחות את בקשתם לצירוף צדדים נוספים להליך.

15. לפיכך, יש לדחות את טענת הנתבעים תוך חיובם בהוצאות.

דיון והכרעה

16. לאחר עיון בבקשה, לרבות הבקשה הנוספת, החלטתי לדחות מהנימוקים הבאים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/316/2022
מס' בקשה: 6/570/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. סעיף 73 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן – "חוק המקרקעין") קובע מי הם הצדדים הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח:

ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

- (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
- (2) נציגות הבית המשותף.

18. סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין קובע כי "חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף".

19. סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין קובע כי: "ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית, או כי טעה שמאי המקרקעין שנקבע כאמור, רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון, בין בדרך של תשלומי איזון ובין בדרך אחרת, וכן רשאי הוא ליתן הוראות לענין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין".

20. המחוקק כלל בסעיפים 71ב(ד)-71ב(ו) שבסימן 11 לחוק המקרקעין מנגנונים של תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה האפשרית של דירתו פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף. זאת, כחלק ממנגנוני איזון שניתנו במסגרת ההסדר בחוק ביחס לאפשרות של בעל דירה להרחיב את דירתו על חשבון חלקים מסוימים מהרכוש המשותף ללא צורך בהסכמת כלל בעלי הדירות בבית המשותף, כאשר במסגרת חוק המקרקעין, נקבעו אף סעיפי התיישנות לגבי האפשרות לתבוע תשלומי איזון [ראו הרחבה בעניין זה בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין חולון) 6/21 מיקה עידית נ' יקוטי אברהם (נבו 13.04.2023)].

21. לבסוף אוסיף כי סעיף 7 לחוק המקרקעין קובע כי "(א) עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום, ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העסקה לרישום כשעת הרישום (ב) עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/316/2022
מס' בקשה: 6/570/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. **ובמיושם לענייננו** - עיון בנסח הטאבו העדכני, מלמד כי בעת הגשת התביעה, וגם במועד הגשת הבקשה, התובעת עודנה רשומה כבעלת הזכויות בדירות ועונה להגדרה של "בעל דירה". אומנם נרשמו הערות על הדירות שבבעלות התובעת, אך עדיין הבעלות עצמה, במועד הגשת התביעה ואף במועד הגשת הבקשה, היא של התובעת.

23. וכן, המועד הרלוונטי לקביעת הסמכות העניינית לדון בהליך, הוא יום הגשת התביעה [ראו והשוו ע"א 6805/99 **תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים** (נבו 02.07.2003)]. העובדה שבמהלך ניהול ההליך, חלו התפתחויות בקשר לבעלות בדירות התובעת, אינה רלוונטית לעניין הסמכות העניינית [ראו והשוו לשינויים המחויבים ברע"א 6132/09 **עיריית טירת הכרמל נ' כלל השקעות בנדל"ן בע"מ**, בפסקה 3 (נבו 14.10.2009)]. בעניינו אין מחלוקת שבמועד הגשת התביעה, כמו כן במועד הגשת הבקשה, הייתה התובעת בגדר "בעל דירה" בבית המשותף, ומשכך יום זה הוא המועד הרלבנטי לצורך בחינת עילת התביעה.

24. אשר לבקשה להוספת צדדים למתן הודעה לצד ג', בהתאם להוראות תקנות 22 ו-23(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "**התקנות**"), נתבע רשאי לצרף צדדים להליך על דרך של מתן הודעה לצד ג' במועד הגשת כתב ההגנה, ולא במועד מאוחר יותר. בענייננו, משהוגש זה מכבר כתב ההגנה, אין הנתבעים רשאים להגיש הודעת צד שלישי. מה עוד שביום הגשת התביעה, מי שמכר לנתבעים את דירתם, הוא לא בגדר "בעל דירה", ומשכך ממילא אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בענייננו [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 785/23 **שרית כרמלי נ' ירון בלובשטיין** (נבו 14.02.2024)].

25. אשר לצירוף הקונים כצד להליך - כאשר נבחנת בקשה לצירופו של צד להליך, יש לשקול האם הוא דרוש לשם הכרעה בתובענה. זאת, אף אם לא נתבקש נגד אותו נתבע מסוים סעד. בעל דין "דרוש" הוא זה שבהעדרו אי אפשר לתת פתרון שלם ויעיל לתובענה בלא שפסק הדין יחייב את פלוני ויהיה מעשה בית דין גם כלפיו, או מקום בו עשויה זכותו של אדם להיפגע אלמלא הצירוף [ראו והשוו רע"א 5861/15 **עיריית תל אביב יפו נ' זומוביץ** (נבו 26.02.2016); ע"א 7660/21 **די.סי.אס חיזוק מבנים בע"מ נ' יוסף כוכבה**, בפסקה 20 לחוות דעתה של כב' השופטת וילנר (נבו 19.06.2023)]. אך משקבעתי שיום הגשת התביעה הוא המועד הרלבנטי לבחינת ההליך, אין מקום לצרף את הקונים כצדדים להליך ולא מצאתי כי צירופם להליך דרוש לשם הכרעה בתביעה. מובן כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/316/2022
מס' בקשה: 6/570/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אין בכך כדי לחסום את הנתבעים לבקש להעיד את הקונים במסגרת דיון ההוכחות, ככל שיהיה בכך צורך.

לסיכום:

26. בהתאם לאמור לעיל, אני דוחה את בקשת הנתבעים תוך ששמורות לצדדים מלוא טענותיהם להמשך בירור ההליך, לרבות טענת ההתיישנות שהעלו הנתבעים בכתב ההגנה (סעיף 8 לכתב ההגנה).

27. אשר להוצאות הבקשה - בהתאם לתקנה 53 לתקנות, אני מורה על חיוב הנתבעים בהוצאות הבקשה, בסך כולל של 1,000 ₪, אשר ישולמו על ידי הנתבעים לתובעת, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

28. דיון במעמד הצדדים, יתקיים בתאריך 10.4.2024 בשעה 10:00.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, כ"ד אדר א' תשפ"ד, 04 מרץ 2024, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה